Appel d'Offres N° 15/21

Mise à disposition d'une équipe d'infirmiers à l'infirmerie de la centrale thermique de SAFI

Règlement de l'Appel d'Offres (RAO)

SOMMAIRE

Page

1. Objet de l'Appel d'Offres et indications générales 3
2. Maître d'ouvrage 3
3. Contexte de l'Appel d'Offres et périmètre des Prestations 3
4. Documents de l'Appel d'Offres 3
5. Nature et consistance des Prestations 4
6. Définition et conditions d'établissement des prix 4
7. Visite des lieux 4
8. Etablissement des offres – Pièces à fournir par les Soumissionnaires 4
9. Présentation des dossiers des soumissionnaires 6
10. Durée de validité des offres 6
11. Dépôt des offres 7
12. Dépouillement des offres 7
13. Examen et jugement des offres 7
14. Evaluation technique et administrative 7
15. Examen des propositions financières 8
16. Conversion en monnaie unique 8
17. Droit du Maître d'Ouvrage 8
18. Information additionnelle 9
19. Etablissement et notification du Contrat 9
20. Frais de timbre et d'enregistrement 9

Annexe 1 : Modèle de soumission 10
Annexe 2 : Modèle de déclaration sur l'honneur 11
Annexe 3 : Tableaux de conformité aux documents contractuels 12
Annexe 4 : Attestation de visite des lieux 13

1. Objet de l'Appel d'Offres et indications générales

L'appel d'offres, faisant l'objet du présent règlement « **RAO** », a pour objet la sélection de la société qui sera chargée de **« Mise à disposition d'une équipe d'infirmiers à l'infirmerie de la centrale thermique de SAFI »**.

La centrale thermique de Safi est désignée dans ce qui suit par « La Centrale ».

Le présent appel d'offres est désigné dans ce qui suit par « L'Appel d'Offres ».

Les prestations faisant l'objet de l'Appel d'Offres sont désignées dans ce qui suit par « Les Prestations ».

Les sociétés consultées dans le cadre de l'Appel d'Offres et qui soumissionneront sont désignées dans ce qui suit par « Le(s) Soumissionnaire(s) ».

La société adjudicataire dans le cadre de cet Appel d'Offres est désignée dans ce qui suit par « Le Prestataire ».

Les pièces constituant l'Appel d'Offres (RAO, CCGA, CCP & CCT) deviendront des éléments constitutifs du contrat à conclure, désigné ci-après par « Le Contrat » après désignation de l'adjudicataire.

2. Maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage est Safi Energy Company, abrégé « SAFIEC ».

SAFIEC est désignée dans ce qui suit par « Le Client ».

3. Contexte de l'Appel d'Offres et périmètre des Prestations

SAFIEC dispose d'une infirmerie conçue pour assurer 24h/24 et 7j/7j les premiers soins au profit du personnel travaillant à la centrale thermique de SAFI et terminal charbonnier (SAFIEC et Sous-traitants). Cette infirmerie est gérée par le responsable de l'infirmerie SAFIEC et abrite le local dédié au médecin de travail SAFIEC ;

Le périmètre des Prestations se présente comme suit :

La Mise à disposition d'une équipe d'infirmiers pour assurer la permanence médicale, les soins de premiers secours ainsi que d'autres taches auxiliaires **24H/24 et 7j /7j** (y compris les week-ends et jours fériés).

4. Documents de l'Appel d'Offres

Le dossier de l'Appel d'Offres est constitué des documents suivants :

- Le présent Règlement de l'Appel d'Offre (RAO) ;
- Le Cahier des Clauses Générales (CCGA) ;
- Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques (CCT).

Les obligations du Prestataire pour la réalisation des Prestations objet de l'Appel d'Offres résultent des pièces énumérées ci-avant.

Les pièces constituant l'Appel d'Offres énumérées ci-avant deviendront des éléments constitutifs du contrat à conclure, désigné ci-après par « Le Contrat » après désignation de l'adjudicataire.

5. Nature et consistance des Prestations

La nature, la consistance des Prestations ainsi que les conditions techniques auxquelles devront satisfaire la réalisation des Prestations figurent dans le **CCT**.

6. Définition et conditions d'établissement des prix

En établissant ses prix, le Prestataire est réputé avoir examiné en détail et avoir tenu compte de toutes les incidences financières des lois et règlements en vigueur.

Les prix unitaires Hors Taxes applicables au Contrat sont établis en tenant compte des conditions économiques en vigueur à la date limite de réception des offres.

Le Prestataire ne pourra, sous aucun prétexte, revenir sur ses prix qui ont un caractère forfaitaire et sont fermes et non révisables.

Le montant du Contrat est établi en fonction des prix unitaires du bordereau des prix en **Annexe 1 du CCP.**

Les offres ne doivent comporter aucune restriction concernant les fluctuations du taux de change.

7. Visite des lieux

Dans le cadre de l'Appel d'Offres et si requis par le CCT, le Prestataire effectuera la visite du site où les Prestations seront réalisées en coordination avec le Client. Il sera lui-même responsable d'obtenir toutes les informations qui peuvent être nécessaires à la préparation de son Offre et à la signature du Contrat.

Le Prestataire supportera également les coûts de la visite. A l'issue de cette visite, il sera seul responsable de son évaluation en termes de ressources (humaines et matérielles) nécessaires à la réalisation des Prestations.

8. Etablissement des offres – Pièces à fournir par les Soumissionnaires

Les offres seront rédigées en langue française, à l'exclusion de toute autre langue.

Les Soumissionnaires établiront les pièces suivantes, dont la remise est obligatoire et qui seront contenues dans les dossiers constitués et numérotés impérativement comme indiqué ci-après :

DOSSIER I - DOSSIER ADMINISTRATIF

Ce dossier comprendra deux types de documents :

- **I.1-** La déclaration sur l'honneur conforme au modèle joint en **Annexe 2 du RAO** ;

- **I.2-** Les Tableaux de conformité aux **RAO, CCGA** et **CCP** de l'Appel d'Offres conformément à la trame indicative au niveau de **l'Annexe 3 du RAO**, signé et revêtu à la dernière page de la mention "Lu et Approuvé" suivie de la (les) signature(s) du Soumissionnaire ;

Toutefois, si votre dossier est sous le statut « sous réserve » au niveau du portail E-proc, il vous appartient par conséquent de le compléter par les documents ci-dessous selon le manquement signalé :

1- Identité du Soumissionnaire ;

Le Soumissionnaire devra fournir les renseignements suivants :

- Raison sociale ;
- Adresse complète du siège social, adresse postale, n° de téléfax, n° de téléphone ;
- Année de fondation ;
- Régime juridique ;
- Les coordonnées bancaires (adresse de la banque et RIB) ;
- Capital social ;
- Les noms et les adresses des actionnaires détenant plus de 20% du capital de la société ;
- Chiffre d'affaires des trois dernières années ;
- A quelles autres sociétés est-il lié et quels sont leurs domaines d'activités ;

2- Pièce(s) justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du Soumissionnaire.

3- L'attestation fiscale délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le Soumissionnaire est en situation fiscale régulière, pour les Soumissionnaires installés au Maroc ;

4- L'attestation délivrée depuis moins d'un an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le Soumissionnaire est en situation régulière envers cet organisme, pour les Soumissionnaires installés au Maroc ;

5- ou autres selon les exigences du portail SAFIEC E-proc.

DOSSIER II - DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier contiendra les documents suivants :

II.1- Une présentation du Soumissionnaire ;

II.2- Expérience du Soumissionnaire ;

Le Soumissionnaire devra fournir les renseignements suivants :

- Nombre total d'années d'expérience du Soumissionnaire ;
- Expérience du Soumissionnaire dans les Prestations objet de l'Appel d'Offres ;
- Prestations similaires réalisées ou en cours de réalisation par le Soumissionnaire.

Ces références devront être justifiées par les attestations des maîtres d'ouvrage pour lesquels des Prestations similaires ont été réalisées. Seules les références justifiées seront prises en compte pour la sélection de l'adjudicataire.

II.3- Le Tableau de conformité au **CCT** de l'Appel d'Offres conformément à la trame indicative au niveau de **l'Annexe 3 du RAO**, signé et revêtu à la dernière page de la mention "Lu et Approuvé" suivie de la (les) signature(s) du Soumissionnaire ;

II.4- Une description de la démarche proposée par le Soumissionnaire pour la réalisation des Prestations et de toutes les parties intervenantes. Cette description détaillera également :

- Le planning de réalisation des Prestations ;
- Objectifs et description de chaque phase du planning de réalisation des Prestations ;
- L'équipe à mobiliser pour la réalisation des Prestations ;
- La liste des livrables (documents) ;
- Les modalités et délais de validation des livrables.

II.5- Les documents détaillés à **l'Article Documents à fournir du CCT ;**

II.6- Toutes les autres pièces techniques que le Soumissionnaire jugerait utile de joindre pour la bonne compréhension de son offre technique. La liste de ces pièces devra être donnée dans ce dossier ;

II.7- L'attestation de visite des lieux signée par le Soumissionnaire conforme au modèle en **Annexe 4 du RAO** (Si nécessaire).

DOSSIER III - DOSSIER COMMERCIAL

Ce dossier, à remettre en deux (02) exemplaires comprendra les documents suivant :

III.1- La soumission conforme au modèle joint en **Annexe 1 du RAO** ;

III.2- Le bordereau des prix, en **Annexe 1 du CCP**, remplis, signé et cacheté ;

En cas de discordances entre les indications de prix de ces différents documents, ceux libellés en toutes lettres du bordereau des prix ou de la décomposition, le cas échéant, sont tenus pour bons pour établir le montant réel du contrat.

9. Présentation des dossiers des soumissionnaires

Les dossiers des soumissionnaires devront parvenir après référencement sur le Portail des Achats « SAFIEC e-PROC » consultable sous le lien : www.eproc.safiec.com

Note importante :

L'attention des Soumissionnaires est attirée sur le fait que dans une première étape, seules les offres techniques seront évaluées et ce, indépendamment des offres commerciales et sans que les offres ne soient ouvertes.

En conséquence, les Soumissionnaires doivent établir leur offre de base en respectant strictement les conditions de l'Appel d'Offres. En tout état de cause, toute offre variante ou réserve éventuelle sur toutes les Clauses (administratives, techniques ou commerciales, etc.) de l'Appel d'Offres doit faire l'objet d'une note explicative jointe au dossier technique.

10. Durée de validité des offres

Les Soumissionnaires seront liés au Maître d'Ouvrage d'une façon ferme par les soumissions pour une durée de **180** jours, équivalant la date de la validité des offres à compter de la date limite prévue pour la remise des offres, sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci-après.

Si la notification du choix à l'adjudicataire n'est pas faite par lettre ou par mail avant la durée susmentionnée, les Soumissionnaires seront libres de renoncer à leurs soumissions, à condition d'en faire la déclaration au Maître d'Ouvrage par lettre recommandée dans un délai de quinze (15) jours qui suivent l'expiration dudit délai.

S'ils n'ont pas usé de cette faculté avant la notification de l'approbation de l'une des offres, les Soumissionnaires resteront engagés vis-à-vis du Maître d'Ouvrage par leurs soumissions jusqu'à cette notification, quelle qu'en soit la date.

11. Dépôt des offres

Les dossiers d'offres, constitués comme défini à **l'Article « Présentations des dossiers des soumissionnaires »** du RAO, ci-dessus, devront parvenir sur le Portail des Achats « SAFIEC e-PROC » consultable sous le lien : www.eproc.safiec.com au plus tard à la date limite de remise des offres.

12. Dépouillement des offres

Le dépouillement des offres se déroulera en deux étapes successives :

- Dépouillement du Dossier I « Dossier Administratif » et du Dossier II « Dossier Technique » ;
- Dépouillement du Dossier III « Dossier Commercial ».

Les dossiers administratif et technique seront traités aussitôt à l'expiration du délai de remise des offres, l'offre commerciale demeure verrouillée jusqu'à l'évaluation des dossiers administratif et technique.

Le Maître d'Ouvrage aura toute qualité pour convoquer les Soumissionnaires pour leur demander toutes explications utiles au sujet de leurs offres.

Il est bien précisé que les pièces remises ne pourront plus être retirées, complétées ou modifiées. Seules les explications n'altérant pas la substance de l'offre pourront être acceptées.

13. Examen et jugement des offres

Le Maître d'Ouvrage aura toutes les qualités pour :

1. Eliminer les offres non conformes à l'objet de l'Appel d'Offres ;
2. Convoquer les concurrents ou leurs représentants, discuter leurs propositions, leur demander tous les renseignements, justifications ou pièces complémentaires, ainsi que toutes les modifications qui lui paraîtraient utiles.

La procédure d'évaluation et de jugement se déroulera en deux étapes successives, les propositions techniques et les propositions commerciales étant soumises dans des enveloppes séparées.

14. Evaluation technique et administrative

Etape 1 : Vérification

Les vérifications porteront sur les pièces administratives et techniques énumérées aux dossiers I et II pour déterminer leur conformité aux conditions de l'Appel d'Offres.

Les offres seront considérées comme non conformes et seront rejetées pour les raisons suivantes :

- Si l'offre n'est pas reçue à la date limite de remise des offres ;

- Si l'offre ne comporte pas les éléments demandés dans les Dossiers Administratif et Technique ;
- Si les termes de l'offre ne sont pas valables pour la durée exigée.

Etape 2 : Evaluation du dossier technique

Le dossier technique sera évalué en tenant compte des critères suivants :

- Alignement avec les conditions des documents de l'Appel d'Offre ;
- Alignement technique et qualité des clarifications techniques données ;
- Références du Soumissionnaire pour des Prestations comparables ;
- Qualité de l'organisation proposée et des moyens mis en œuvre.

15. Examen des propositions financières

Cet examen devra aboutir à l'évaluation des offres financières et à la comparaison des montants proposés par les Soumissionnaires. Ces montants, qui représentent les coûts de chaque offre tiennent compte des prix proposés ajustés pour tenir compte des erreurs de calcul éventuelles et de tout autre élément dont le Maître d'Ouvrage estimera qu'il représente une incidence sur le coût final de l'offre.

Ces prix sont fermes et non révisables.

Le Maître d'Ouvrage retiendra l'offre la mieux disant remplissant les conditions requises.

Les Soumissionnaires évincés, ne pourront réclamer aucune rémunération pour la présentation et la remise de leur proposition.

Les Soumissionnaires ne pourront prétendre à aucune indemnisation si aucune suite n'est donnée à leur offre ou s'il ne leur est donné qu'une suite partielle ou tardive.

16. Conversion en monnaie unique

Pour faciliter l'évaluation et la comparaison des offres, le Client convertira tous les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies, dans lesquelles le prix de l'offre est payable en Dirhams, au taux de change appliqué par Bank Al-Maghrib, à la date de l'ouverture des plis des offres financières.

17. Droit du Maître d'Ouvrage

Le Maître d'Ouvrage a le droit de rejeter toute offre, de suspendre, annuler, terminer ou reconduire le processus de remise d'offre, et ceci à tout moment avant la signature du contrat, sans que ceci n'engage quelque responsabilité ou indemnité que ce soit, de la part du Maître d'Ouvrage.

Le Maître d'Ouvrage a le droit de modifier avant la signature du contrat le contenu du Contrat ou de remettre des documents additionnels ou modifiés à prendre en compte par les Soumissionnaires.

Le Maître d'Ouvrage n'a pas l'obligation de justifier son choix du Soumissionnaire retenu.

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de passer commande pour la totalité des Prestations décrites dans le dossier d'Appel d'Offres ou une partie de l'étendue des Prestations.

18. Information additionnelle

Aucune réclamation ne sera recevable basée sur la méconnaissance ou mauvaise interprétation du dossier.

Pour toute information additionnelle pendant la période de remise d'offre la personne de contact à SAFIEC est :

Mme. Salma BAHSI

Tél. : 06.26.93.43.96

Email : salma.bahsi@safiec.com

Les Soumissionnaires ne prendront contact avec aucune autre partie dans le cadre de cet Appel d'Offres, sauf autorisation explicite de SAFIEC.

19. Etablissement et notification du Contrat

La désignation du Soumissionnaire retenu lui sera notifiée par lettre ou par email.

La soumission et les pièces annexes fournies par le Soumissionnaire choisi, seront remplacées par les pièces d'un contrat qui tiendra compte de tous les engagements pris par le Soumissionnaire, tant dans sa proposition initiale que sur la demande du Maître d'Ouvrage postérieurement au dépôt de sa soumission.

Un délai de 7 jours calendaires, à compter de la date de remise du contrat dûment négocié et finalisé par les Parties, est accordé au Prestataire pour signer le Contrat (15j pour les Prestataires étrangers). Le délai supplémentaire pris par le Prestataire sera décompté du délai de réalisation des Prestations.

20. Frais de timbre et d'enregistrement

Les droits de timbre, d'enregistrement et d'authentification du Contrat, éventuellement encourus, et toutes autres taxes auxquels donnerait lieu la signature du Contrat, sont à la charge exclusive du Prestataire.

Il en est de même pour les avenants éventuels.

Annexe 1 : Modèle de soumission

Je soussigné .....
Agissant en qualité de .....
Au nom et pour le compte de
Société .....

- Au capital de ....., dont :
  - (1) ..... est actionnaire à hauteur de .....
- Titulaire du compte bancaire, ouvert à .....…., agence de.....…., sous le numéro .....….
- Ayant son siège .....
- Faisant élection du domicile à .....
- Téléphone n° ....., Fax n° .....
- Inscrite au registre de commerce ..... sous le n° .....
- Affiliée à la Caisse de Sécurité Sociale sous le n° .....

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier de l'Appel d'Offres N°---- relatif aux prestations de « ---------- » me soumet et m'engage à réaliser ces prestations, moyennant les prix unitaires établis par moi-même après avoir apprécié, à mon point de vue et sous ma responsabilité, la fiabilité des travaux dont j'ai arrêté le montant à la somme de :

- En Dirhams, Hors Taxe après rabais de .....% à la somme de : .....
Plus le montant de la taxe (.....%) de .....
Soit un montant total, Toutes Taxes Comprises de (2) .....
Ces prix unitaires sont (3) .....

Fait à ……, le …….
(Signature et Cachet du soumissionnaire)

(1) Indiquer les noms et les adresses des actionnaires détenant plus de 20% du capital de la société ;
(2) Indiquer le montant de la soumission en chiffres et en lettres ;
(3) Indiquer la mention « Fermes en non révisables ».

Annexe 2 : Modèle de déclaration sur l'honneur

Je soussigné (1) ..... résidant à (2) ..... agissant en qualité de (3) ..... au nom et pour le compte de ..... Société Anonyme (ou à responsabilité limitée) au capital de ..... ayant son siège social à ..... faisant élection de domicile à ..... inscrite au registre de commerce de ..... sous le numéro ..... titulaire du compte courant postal (bancaire ou au Trésor) n°.....…….....

Déclare :

1. Que la Société au nom de laquelle je dépose la soumission à l'Appel d'Offres N°…….. relatif aux prestations de :

   ……..

   a. Appartient à la profession dont relèvent les prestations envisagées ;
   b. A souscrit une police d'assurance pour couvrir, dans les limites et conditions déterminées par le CPS, les risques découlant de son activité professionnelle. Cette police d'assurance souscrite auprès de ..... (4) est valable pour la période du .....…….....…..... au ....……..... ;
   c. N'est ni en faillite, ni en liquidation judiciaire.

2. Que la soumission a été signée par moi-même en ma qualité de (3) ..... et que je ne représente pas d'autres concurrents au même Appel d'Offres.

3. Que je suis en situation fiscale régulière vis-à-vis de la trésorerie marocaine.

Je certifie sur l'honneur de l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à ……, le …….
(Signature et Cachet du soumissionnaire)

1) Nom et Prénom;
2) Adresse;
3) Suivant les pouvoirs qui ont été conférés au signataire. Ces pouvoirs sont à joindre à la présente déclaration;
4) Indiquer la compagnie d'assurance et son adresse complète.

Annexe 3 : Tableaux de conformité aux documents contractuels

La conformité du Prestataire aux documents constituant l'Appel d'Offres (RAO, CCGA, CCP & CCT) qui deviendront les éléments constitutifs du contrat à conclure, doit être donnée article par article par document contractuel dans un tableau de conformité tel qu'illustré ci-dessous :

Règlement de l'Appel d'Offre (RAO)					
N° Article	**Désignation**	**C** « Conforme »	**PC** « Partiellement Conforme »	**NC** « Non Conforme »	**Justificatif** **(si PC ou NC)**
1					
2					
…					
N					

Cahier des Clauses Générales (CCGA)					
N° Article	**Désignation**	**C** « Conforme »	**PC** « Partiellement Conforme »	**NC** « Non Conforme »	**Justificatif** **(si PC ou NC)**
1					
2					
…					
N					

Cahier des Clauses Particulières (CCP)					
N° Article	**Désignation**	**C** « Conforme »	**PC** « Partiellement Conforme »	**NC** « Non Conforme »	**Justificatif** **(si PC ou NC)**
1					
2					
…					
N					

Le Cahier des Clauses Techniques (CCT)					
N° Article	**Désignation**	**C** « Conforme »	**PC** « Partiellement Conforme »	**NC** « Non Conforme »	**Justificatif** **(si PC ou NC)**
1					
2					
…					
N					

Annexe 4 : Attestation de visite des lieux

Je soussigné …….…….
Agissant en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés au nom et pour le compte de la Société ……..
Certifie m'être rendu au site …….. objet de l'Appel d'Offres N°---- relatif aux prestations de « ---------- » et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma seule responsabilité, les sujétions qu'ils comportent, la nature l'importance et la difficulté des travaux à exécuter.

Cette attestation valant ce que de droit.

Fait à ……, le …….
(Signature et Cachet du soumissionnaire)